

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2027/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี
นาย จำลอง สม เหมาะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 212

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แต่ไม่ลงโทษฐานนี้เพราะได้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้อง เฉพาะความผิดฐานพาอาวุธปืนเมื่อโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ถ้าศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็มีอำนาจกำหนดโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ โดยเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยพาอาวุธปืนที่จำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้ติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2 ครั้งและร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายทั้งสามโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4 คำสั่งของคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2522 มาตรา 5 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 จำเลยได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันสำหรับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลย เมื่อศาลลงโทษประหารชีวิตจำเลยแล้วจึงไม่ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพาอาวุธปืนอีก ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องเฉพาะข้อหาพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จำเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและกำหนดโทษจำเลยสำหรับความผิดฐานนี้ในตอนพิพากษา

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4), 83 ให้ประหารชีวิตและมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวฐปีนพ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำ
สั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7
พระราชบัญญัติอาวฐปีน เครื่องกระสุนปืน วัดสระเบ็ด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อาวฐปีน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2522 มาตรา 5 รวม 2 กระทงจำคุกกระทงละ 1 ปีเมื่อรวม
โทษทุกกระทงแล้วคงประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ